

Договор зарегистрирован.
Ст. 10.1.1. подразделение: 73/08/25
03-14-08-25 14-08-25
Дата: 14-08-25
Рег. №: 20
г. Минск

ДОГОВОР № 14-262274-25
возмездного оказания услуг защищенного хостинга электронной почты
государственным органам и организациям

12 августа 2025 года

ООО "Надежные программы", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела сопровождения клиентов Жданок Екатерины Владимировны, действующего на основании доверенности № 04-06/13 от 23.04.2024 г., с одной стороны, и Коммунальное производственное унитарное предприятие "МИНСКХЛЕБПРОМ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора - главного инженера Люторевича Андрея Александровича, действующего на основании доверенности №10.1/246 от 14.11.2024 г., с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Применяемые в Договоре термины и определения используются в следующем их значении:

Внеплановые работы – комплекс неотложных мер, который реализуется в отношении информационно-технических ресурсов Исполнителя вне заранее запланированного графика или срока. Внеплановые работы выполняются в случае возникновения аварийных ситуаций, отказов (сбоев) функционирования информационно-технических ресурсов (их составных частей) или других непредвиденных ситуаций, требующих срочного устранения проблем, восстановления работоспособности или производительности ресурсов.

Государственный орган и организация (Заказчик) – субъект, из перечня, который закреплён в абзацах втором-четвертом части первой пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», заключающих (заключивший) с Исполнителем Договор.

Информационная система (ресурс) – совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств, а также организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных, другие совокупности взаимосвязанной информации, имеющие подключение к сети Интернет.

Информационно-технические ресурсы Исполнителя (или информационно-технические ресурсы) – комплекс программно-технических средств (программное обеспечение, веб-серверы, коммуникационное оборудование, средства защиты информации и т.п.), используемых Исполнителем для оказания услуг (выполнения работ), предоставляемых в рамках повышенных стандартов безопасности.

Личный кабинет – специальный раздел информационного ресурса (сайта) Исполнителя (<https://cp.hoster.by/>), доступ к которому предоставляется Заказчику после прохождения им процедуры регистрации, позволяющий Заказчику получать юридически и технически значимую информацию в рамках заключаемых (заключенных) договоров с Исполнителем, а также осуществлять иные действия, предусмотренные его явными функциями.

Отчетный период – период времени, который исчисляется с первого по последнее число каждого календарного месяца (включительно). В случаях, когда Договор вступает в силу после первого числа календарного месяца, отчетный период исчисляется со дня вступления в силу Договора и по последнее число календарного месяца (включительно).

Плановые работы – совокупность профилактических мер, направленных на поддержание надлежащего уровня функционирования информационно-технических ресурсов Исполнителя. Плановые работы проводятся для обновления, модернизации, ремонта или технического обслуживания серверного оборудования, программного обеспечения или иных элементов информационно-технических ресурсов Исполнителя.

Почтовый домен Заказчика – уникальное символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с международными правилами адресации сети Интернет, предназначенное для организации электронной почты и связанное при его делегировании с определенным сетевым адресом. Он состоит из обозначения, разделенного точкой от доменного имени верхнего уровня (например, «.by»). Почтовый домен определяет адреса электронной почты, такие как имя@почтовыйдомен.доменверхнегоуровня.

Прейскурант Исполнителя (Прейскурант) – документ, утвержденный Исполнителем, отражающий его ценовую политику и содержащий в себе сведения о стоимости оказываемых Исполнителем услуг (выполняемых работ). Действующая редакция Прейскуранта публикуется на информационном ресурсе (сайте) Исполнителя по адресу: <https://hoster.by/clients/public/>.

Реквизиты удаленного доступа – логин и пароль, а также иная техническая информация, обеспечивающая доступ к информационно-техническим ресурсам Исполнителя, и (или) ключи-SSH, генерируемые и выдаваемые Исполнителем Заказчику в рамках реализации требований по исключению несанкционированного доступа (несанкционированных действий) с Данными Заказчика и (или) информационно-техническими ресурсами Исполнителя.

Уполномоченный поставщик интернет-услуг (Исполнитель) – ООО «Надежные программы», являющееся юридическим лицом, которое полностью соответствует требованиям Положения о порядке определения уполномоченных поставщиков интернет-услуг, утвержденного приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 02 августа 2010 г. № 60 «Об утверждении Положения о порядке определения уполномоченных поставщиков интернет-услуг», и включено в Перечень уполномоченным поставщиком интернет-услуг, утвержденный приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 17 декабря 2010 г. № 92 «Об утверждении перечня уполномоченных поставщиков интернет-услуг».

Услуги защищенного хостинга электронной почты – разновидность услуг хостинга, в рамках которых Исполнитель предоставляет Заказчику:

часть принадлежащих Исполнителю информационно-технических ресурсов, а также осуществляет организационно-технические меры с использованием повышенных стандартов безопасности для обеспечения хранения, управления, приема и отправки электронных сообщений по технологии электронная почта;

круглосуточную техническую поддержку, а именно: проводит мероприятия по устранению технических проблем, возникающих в ходе оказания услуг защищенного хостинга электронной почты, а также минимизации рисков наступления подобных проблем в будущем. Техническая поддержка предоставляется в виде консультаций специалистов Исполнителя и помощи в решении технических вопросов.

Электронная почта – информационная технология, обеспечивающая пересылку и отложенное получение сообщений электронной почты (электронных сообщений) посредством сети Интернет.

Электронное сообщение – текстовая или иная информация, предназначенная для передачи и получения в электронном виде и использования с применением компьютерных устройств. Обмен электронными сообщениями реализуется в рамках информационной технологии «Электронная почта».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги защищенного хостинга электронной почты (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять Услуги, оказанные Исполнителем, и оплатить их в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.2. Услуги оказываются исключительно в отношении почтовых доменов Заказчика, а также в рамках тарифа и сроков оказания Услуг, согласованных Сторонами в ниже представленной таблице:

Почтовые домены Заказчика	Тариф	Срок оказания Услуг
minskhleb.by	500 ГБ	07.09.2025 — 06.07.2027

2.3. В рамках соблюдения требований об оказании Услуг исключительно в отношении поименованных в п. 2.2 Договора информационных систем (ресурсов), Заказчик обязуется:

1) в случае использования почтовых доменов, не указанных в п. 2.2 Договора, проинформировать Исполнителя об использовании таких доменов в рамках оказываемых Услуг путем направления уведомления с контактного адреса электронной почты и (или) посредством функционала Личного кабинета, а также

2) заключить дополнительное соглашение к Договору о включении непоименованных в Договоре почтовых доменов Заказчика в перечень, закрепленный п. 2.2 Договора. При этом Заказчик полностью осведомлен и понимает, что включение новых почтовых доменов Заказчика в предмет Договора влечет за собой изменение объема оказания Услуг и, как следствие, изменение их стоимости, что также подлежит согласованию в заключаемом дополнительном соглашении к Договору.

2.4. В случае использования Заказчиком почтовых доменов, не указанных в п. 2.2 Договора, обязанности Исполнителя, устанавливаемые в рамках Договора, не распространяют свое действие в отношении таких почтовых доменов. Заказчик несет полную ответственность за возможные нарушения норм законодательства и Договора, связанные с фактом использования непоименованных в Договоре почтовых доменов.

2.5. Исполнитель предоставляет Услуги Заказчику в рамках функциональных возможностей информационной системы, система защиты информации которой аттестована по классам типовых информационных систем 3-ин, 3-спец, 3-юл в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.

2.6. До момента начала оказания Услуг Заказчик обязуется назначить контактное лицо (контактных лиц) для взаимодействия с Исполнителем по техническим вопросам. Если Заказчик не указал сведения о контактном лице (контактных лицах) в подп. 15.1.2 п. 15.1 Договора, он обязуется письменно уведомить Исполнителя о его назначении, а также предоставить сведения о таком лице, в объеме, указанном в подп. 15.1.2 п. 15.1 Договора. При этом срок оказания Услуг по Договору переносится соразмерно сроку получения Исполнителем такого уведомления.

2.7. Цель приобретения Услуг – для собственного потребления.

2.8. Заключая Договор, Заказчик гарантирует, что ему известно и понятно, что в соответствии с п. 12 Указа Президента Республики Беларусь от 01 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» ответственность за содержание информации, размещаемой (передаваемой) в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (передавшие) эту информацию, и владельцы информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет. Исполнитель осуществляет исключительно организационные и технические функции для обеспечения доступности Данных Заказчика в сети Интернет, в объеме и на условиях, установленных Договором.

2.9. Исполнитель гарантирует, что имеет все необходимые разрешительные документы для оказания Услуги, а также персонал Исполнителя имеет необходимую квалификацию, отвечающую требованиям законодательства, при оказании подобного рода Услуг.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Допустимое количество почтовых доменов в рамках тарифного плана: 10 штук.

3.2. Допустимое количество почтовых ящиков в одном домене: не более 1000 штук.

3.3. На обмен электронными сообщениями в рамках почтовых серверов Исполнителя накладываются следующие ограничения:

3.3.1. максимальный размер одного сообщения электронной почты: 100 МБ;

3.3.2. допустимый размер одного почтового ящика: не более 100 ГБ;

3.3.3. допустимое количество электронных писем в одном почтовом ящике: не более 1000000.

3.3.4. максимальное количество получателей в одном электронном сообщении: 50;

3.3.5. максимальное количество входящих электронных сообщений для одного ящика: 300 сообщений в минуту;

3.3.6. максимальное количество исходящих электронных сообщений для одного ящика: 30 сообщений в минуту.

3.4. Максимальное количество одновременных существующих сессий (WebUser, POP, IMAP, AirSync, XIMSS) для одного электронного почтового ящика: 10.

3.5. Максимальное количество последовательных ошибок авторизации в электронный почтовый ящик: 10 (десять) в минуту. При достижении указанного лимита подключение к электронному почтовому ящику допускается только с IP-адреса, с которого была выполнена последняя успешная авторизация.

3.6. Почтовый сервер использует sresolver1.hoster.by sresolver2.hoster.by в качестве кеширующих DNS-серверов.

3.7. Тарификация Услуг Исполнителя осуществляется по объему дискового пространства. Пределы дискового пространства определяются в соответствии с тарифом, выбранным Заказчиком, согласно Прейскуранту Исполнителя.

3.8. При превышении Заказчиком лимита дискового пространства, в соответствии с выбранным им тарифным планом, Исполнитель приостанавливает оказание Услуг. Заказчик в течение срока, указанного в уведомлении Исполнителя приводит фактический размер занимаемого дискового пространства в соответствии с тарифным планом (п. 2.2 Договора) либо инициирует внесение изменений в Договор в части пересмотра тарифного плана.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. иметь организационные, программные и (или) программно-технические решения, позволяющие обеспечить:

межсетевое экранирование;

фильтрацию трафика от вредоносного программного обеспечения;

ведение аудита состояния собственных систем защиты информации;

доступ к предоставляемым Услугам только авторизованным пользователям;

бесперебойное электропитание используемого оборудования, длительность которого определяется временем перехода на резервную систему электропитания;

- 4.1.2. использовать при оказании Услуг оборудование, размещенное на территории Республики Беларусь;
- 4.1.3. при осуществлении технической и криптографической защиты информации использовать средства защиты информации, имеющие сертификат соответствия, выданный в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;
- 4.1.4. осуществлять обновление программного обеспечения, используемого для оказания Услуг;
- 4.1.5. предоставлять доступ Заказчику к сетям общего пользования только по следующим портам протоколов транспортного уровня:

1.	Порт 443, 9010 (HTTPS)
2.	Порт 465 (SMTP-SSL)
3.	Порт 993 (IMAP4-SSL)
4.	Порт 995 (POP3-SSL)
5.	LDAP через SSL/TLS (коммуникационный TCP-порт 636)

- 4.1.6. обеспечить доступ к настройкам средств межсетевого экранирования, активного сетевого оборудования и системы безопасности только работникам Исполнителя из доверенного сетевого сегмента и хранение соответствующей информации не менее 1 (одного) года;
- 4.1.7. осуществлять генерацию и выдачу Заказчику логина и пароля, также (при необходимости) иной технической информации, обеспечивающей доступ к информационно-техническим ресурсам Исполнителя, и (или) ключей-SSH;
- 4.1.8. обеспечить синхронизацию системного времени на серверном и активном сетевом оборудовании от единого (общего) источника данных – РУП «Белорусский государственный институт метрологии»;
- 4.1.9. осуществлять документирование изменений конфигурационных файлов сетевого оборудования, программных, программно-технических средств защиты информации, конфигураций системного и прикладного программного обеспечения, идентификационной информации субъектов информационной системы Исполнителя и хранение соответствующей информации не менее 1 (одного) года;
- 4.1.10. реализовывать оперативное принятие мер по нейтрализации выявленных уязвимостей систем защиты информации, работы вредоносного программного обеспечения, атак в рамках оказываемых Услуг;
- 4.1.11. обеспечить доступность данных Заказчика, размещенных на информационно-технических ресурсах Исполнителя, в сети Интернет в течение срока оказания Услуг;
- 4.1.12. обеспечить учет и хранение информации обо всех подключениях Заказчика к информационным системам (ресурсам) Исполнителя (включая IP-адреса технических устройств Заказчика, посредством которых осуществляется подключение к сети Интернет и доступ к Услуге и (или) Личному кабинету), если такая информация была получена в ходе оказания Услуг, а также сведения о Заказчике, оказываемых ему услугах. Срок хранения данной информации составляет 1 (один) год, если более длительный срок хранения информации не предусмотрен законодательством;
- 4.1.13. оказывать Заказчику в рабочее время (с 9:00 до 18:00, за исключением субботы, воскресенья и иных дней, объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) консультации по телефону и (или) электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуг, а также предоставлять круглосуточную техническую поддержку;
- 4.1.14. обеспечивать конфиденциальность Реквизитов удаленного доступа, за исключением случаев, когда предоставление доступа к такой информации является обязательным в силу требований законодательства;
- 4.1.15. обеспечить защиту от распределенных атак, направленных на нарушение доступности оказываемых Услуг, с порогом противодействия, равным пропускной способности всех имеющихся у Исполнителя каналов подключения к сети Интернет либо не менее 40 Гбит/сек;
- 4.1.16. в рамках оказываемых Услуг осуществлять полное резервное копирование данных Заказчика (за исключением временных файлов и файлов кэша, сессий) в порядке, установленном Исполнителем (не реже 1 (одного) раза в неделю). Срок хранения корректной резервной копии – 1 (одна) неделя (до осуществления следующего резервного копирования);
- 4.1.17. в рамках оказываемых Услуг обеспечить функционирование системы аудита и протоколирования событий безопасности. Срок хранения данной информации составляет не менее 1 (одного) года;
- 4.1.18. обеспечить круглосуточный мониторинг работоспособности серверов, телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации, используемых Исполнителем при оказании Услуг, с оповещением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь в установленном Исполнителем порядке;
- 4.1.19. устранять выявленные нарушения безопасности в рамках оказываемых Услуг. При невозможности устранения указанных нарушений собственными силами в течение 1 (одного) часа информировать об этом контактное лицо Заказчика для взаимодействия по техническим вопросам и Оперативно-аналитический центра при Президенте Республики Беларусь;
- 4.1.20. предоставлять доступ к административной части панели управления Услугой, файловой системе информационно-технических ресурсов Исполнителя только по портам протоколов транспортного уровня с перечня сетевых адресов, определенных в Договоре, через VPN-подключение;
- 4.1.21. обеспечить защиту от атак на веб-приложения с использованием технологии инспекции SSL/TLS соединений;
- 4.1.22. устранять полученные от Заказчика замечания в сроки, письменно согласованные с Заказчиком;
- 4.1.23. не тиражировать, не воспроизводить и не передавать другим лицам документы, представленные Заказчиком, а также иную конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в ходе оказания Услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и Договором;
- 4.1.24. выполнять иные требования, предъявляемые при оказании Услуг к уполномоченным поставщикам интернет-услуг.

4.2. Исполнитель имеет право:

- 4.2.1. в одностороннем порядке приостановить оказание Услуг в случаях:

- 1) ненадлежащее выполнение Заказчиком принятых на себя обязанностей по Договору, определенных в подп. 4.3.2 – 4.3.9 п. 4.3 Договора;
- 2) если в сроки, установленные Договором, Заказчик допустил просрочку оплаты стоимости оказанных Услуг более чем на 5 (пять) банковских дней, за исключением случаев, когда задолженность по Услугам является предметом неразрешенного спора между Заказчиком и Исполнителем;
- 3) отказа Заказчика от:
 - а) устранения выявленных Исполнителем уязвимостей информационной системы (ресурса) Заказчика в сроки, согласованные

Сторонами;

- б) оперативного принятия мер по нейтрализации работы вредоносного программного обеспечения;
- в) принятия мер по нейтрализации выявленных Исполнителем угроз;
- г) корректировки объема фактически занимаемого дискового пространства в случае превышения лимита в соответствии с выбранным Заказчиком тарифным планом.

Мотивированное уведомление о приостановлении оказания Услуг направляется Заказчику по контактному адресу электронной почты, и (или) через Личный кабинет и должно содержать указание на дату приостановления оказания Услуг и разумный срок (но не менее, чем 3 (три) рабочих дня) для устранения нарушения. Уведомление считается доставленным, при условии получения уведомления почтового сервера о его доставке.

Поскольку на время приостановления предоставления Услуг Исполнитель обеспечивает сохранность Данных, размещенных Заказчиком на информационно-технических ресурсах Исполнителя, Стороны пришли к соглашению о том, что Заказчик обязуется оплатить Исполнителю расходы по обеспечению сохранности Данных. При этом размер расходов Исполнителя по обеспечению сохранности Данных равен стоимости оказываемых Заказчику Услуг за период времени, в течение которого предоставление Услуг было приостановлено.

4.2.2. в случае неустранения нарушений, указанных в подп. 4.2.1 п. 4.2 Договора, что признается существенным нарушением его условий со стороны Заказчика, либо повторного наступления обстоятельств, перечисленных в подп. 4.2.1 п. 4.2 Договора, – в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и по истечении 30 (тридцати) календарных дней, следующих за датой отказа от исполнения Договора, удалить данные Заказчика, размещенные на информационных системах (ресурсах) Исполнителя. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по контактному адресу электронной почты и (или) через Личный кабинет не позднее 1 (одного) календарного дня до даты расторжения Договора;

4.2.3. требовать от Заказчика предоставления полной и достоверной информации, необходимой для оказания Услуг;

4.2.4. требовать от Заказчика подтверждения информации, предоставленной в ходе заключения Договора, а также запрашивать, в связи с этим, подтверждающие документы (их копии), не предоставление которых, по усмотрению Исполнителя, может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные подп. 4.2.1 п. 4.2 Договора;

4.2.5. отказать Заказчику в изменении настроек информационно-технических ресурсов Исполнителя, если такие изменения могут повлечь нарушение порядка оказания услуг Исполнителем третьим лицам;

4.2.6. посредством Плановых либо Внеплановых работ изменять технические характеристики и параметры информационно-технических ресурсов Исполнителя, если такие изменения направлены на поддержку работоспособности либо улучшение их функционирования, в том числе с временным (до 2 (двух) рабочих дней) приостановлением оказания Услуг. Стороны соглашаются с тем, что данные перерывы не квалифицируются как неоказание Услуг и не включаются во время недоступности Услуг.

О предстоящих Плановых работах Исполнитель обязан сообщить Заказчику в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала указанных работ путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам.

О предстоящих Внеплановых работах Исполнитель обязан сообщить Заказчику непосредственно перед началом таких работ путем направления соответствующего уведомления по адресу электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам;

4.2.7. не принимать к рассмотрению претензии Заказчика, предъявленные с пропуском сроков, в течение которых такие претензии могут быть предъявлены (согласно п. 6.2 Договора).

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. оплатить Услуги в порядке, размерах и в сроки, определенные Договором;

4.3.2. в рамках Договора использовать только почтовые домены, указанные в

п. 2.2 Договора;

4.3.3. не осуществлять деятельности в рамках оказываемых Услуг, а также принимать меры по недопущению осуществления деятельности с использованием принадлежащих ему почтовых доменов, в той или иной мере, направленной на:

1) подрыв сетевой безопасности (к таким действиям, в частности, относятся организация сетевых атак, осуществление попыток несанкционированного доступа к данным, злоупотребление правами доступа, sniffing трафика, а также прочие намеренные и ненамеренные действия, способные привести к перебоям в работе компьютерного, телекоммуникационного оборудования или программного обеспечения и (или) негативно повлиять на конфиденциальность, целостность, доступность, подлинность и сохранность данных пользователей сети Интернет).

В понятие подрыва сетевой безопасности, а также организацию сетевых атак не включается проведение Заказчиком работ по тестированию на проникновение в отношении принадлежащих ему информационных систем (ресурсов). При этом Заказчик обязуется предварительно (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня) уведомить Исполнителя о проведении указанных работ, путем направления последнему электронного письма с адреса электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам;

2) нарушение работы информационно-технических систем (ресурсов), находящихся в сети Интернет, в том числе путем размещения и (или) распространения каких-либо материалов, содержащих вредоносное программное обеспечение, а также файлов или программного обеспечения, предназначенных для нарушения, уничтожения либо ограничения функциональности любого компьютерного, телекоммуникационного оборудования или программного обеспечения, а также размещения и (или) распространения Proxy-серверов, IRC-серверов, Torpent-клиентов, IRC-ботов и Mush/Mud-серверов;

3) организацию массовых рассылок электронных сообщений рекламного и иного характера (спама), за исключением случаев, когда такая рассылка инициирована самими получателями либо осуществляется с их предварительного согласия;

4) размещение и (или) распространение информации, которая является незаконной, вредоносной, клеветнической, демонстрирует (или является пропагандой) насилия и жестокости, нарушает права интеллектуальной собственности, пропагандирует ненависть и (или) дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит элементы (или является пропагандой) порнографии, детской эротикой, представляет собой рекламу (или является пропагандой) услуг сексуального характера (в том числе под видом иных услуг), разъяряет порядок изготовления, применения или иного использования наркотических веществ или их аналогов, взрывчатых веществ или иного оружия;

4.3.4. предоставить Исполнителю полную и достоверную информацию, необходимую и достаточную для надлежащего оказания Услуг;

4.3.5. по требованию Исполнителя предоставить ему сведения и (или) документы (их копии), подтверждающие полноту и достоверность информации, предоставленной Заказчиком в ходе заключения Договора;

- 4.3.6. осуществлять доступ к панели управления Услугой, файловой системе сервера с использованием VPN-подключения;
- 4.3.7. обеспечивать сохранность и конфиденциальность полученной от Исполнителя служебной информации;
- 4.3.8. в целях обеспечения информационной безопасности данных Заказчика по требованию Исполнителя изменять присвоенные ему Реквизиты удаленного доступа, в противном случае Исполнитель оставляет за собой право реализовать меры, указанные в подп. 4.2.1 п. 4.2 Договора и (или) сменить Реквизиты удаленного доступа Заказчика в принудительном порядке при условии предоставления Заказчику новых Реквизитов удаленного доступа в порядке, определенном п. 10.7 Договора;
- 4.3.9. в письменной форме уведомить Исполнителя о затрагивающих его права и законные интересы изменениях или отмене режима конфиденциальности в отношении всех или отдельных переданных, или передаваемых сведений.

4.4. Заказчик имеет право:

- 4.4.1. требовать от Исполнителя качественного оказания Услуг и в согласованные Сторонами сроки;
- 4.4.2. получать информацию о ходе выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;
- 4.4.3. требовать от Исполнителя устранения недостатков, выявленных в ходе оказания и приемки Услуг;
- 4.4.4. получать от Исполнителя в рабочее время (с 9:00 до 18:00, за исключением субботы, воскресенья и иных дней, объявленных нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь) консультации по телефону и (или) электронной почте по вопросам, возникающим у Заказчика в связи с оказанием ему Услуг, а также круглосуточную техническую поддержку;
- 4.4.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае:
- 1) существенного невыполнения Исполнителем обязательств, принятых на себя по Договору;
 - 2) несогласия с вносимыми Исполнителем изменениями и (или) дополнениями условий Договора.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость Услуг определяется по утвержденному Исполнителем Прейскуранту, действующему непосредственно в период предоставления Услуг и размещенному в открытом доступе в сети Интернет по адресу: <https://hoster.by/clients/public/hosting/np/price1/>. Ориентировочная стоимость Услуг в течение периода их оказания согласно п. 2.2 Договора составляет 16 212 (шестнадцать тысяч двести двенадцать) белорусских рубля, 00 копеек, без НДС. НДС не взимается на основании абзаца 3 пункта 27 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке высоких технологий». Ориентировочная стоимость не является конечной стоимостью Услуг по Договору. Общая стоимость Услуг складывается из совокупности стоимости Услуг, оказанных Заказчику в соответствии с Актами об оказании услуг за весь период их оказания.

5.2. Заказчик на основании Акта об оказании услуг (далее – Акт) производит оплату Услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с даты загрузки справочной информации об оказанных Услугах и их стоимости в Личный кабинет. Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.3. Оплата Услуг осуществляется посредством безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно данным и реквизитам, указанным в Акте. Все расчеты в рамках Договора осуществляются в белорусских рублях.

Источник финансирования: собственные средства.

5.4. Каждая из Сторон Договора полностью и безусловно соглашаются самостоятельно выполнять налоговые расчеты, а также нести налоговые обязательства в соответствии с законодательством.

5.5. Все расходы, включая вознаграждения банкам, связанные с оплатой Услуг по Договору, оплачиваются Заказчиком и за его счет. При осуществлении электронных платежей через АИС «Расчет» (ЕРИП), провайдера электронных платежей «Assist», причитающиеся банкам-эквайерам, ОАО «Небанковской кредитно-финансовой организации «ЕРИП» за зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя, оплачиваются Исполнителем и за его счет.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Предоставление Услуг в рамках Договора, подтверждается Актом, который составляется в следующем порядке:

6.1.1. Исполнитель ежемесячно по окончании Отчетного периода составляет Акт единолично в электронном виде и подписывает его электронно-цифровой подписью уполномоченного лица Исполнителя. Информация об оказанных Услугах и их стоимости справочно загружается в Личный кабинет. Заказчик составляет Акт единолично по форме, разработанной и утвержденной в соответствии с его учетной политикой (согласно требованиям постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов»);

6.1.2. срок направления Заказчику справочной информации об оказанных Услугах и их стоимости посредством загрузки в Личный кабинет – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания Отчетного периода, в котором оказывались Услуги.

6.2. Заказчик соглашается с тем, что если он в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения справочной информации об оказанных Услугах и их стоимости не заявит каких-либо письменных претензий, то это будет рассматриваться как полное и безоговорочное согласие Заказчика с тем, что обязательства Исполнителя выполнены своевременно, в полном объеме и надлежащим образом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством, с учетом условий Договора.

7.2. Заказчик несет риск соответствия оказываемых Услуг своим пожеланиям и потребностям. Исполнитель не несет ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего оказания или невозможности оказания Услуг, если такие убытки причинены:

7.2.1. в связи с заменой, ремонтом (модернизацией), настройкой, эксплуатацией информационной системы (ресурсов) Заказчика или проведением других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности или совершенствования информационной системы (ресурсов) Заказчика;

7.2.2. вследствие наличия ошибок или вредоносных компонентов в программно-технических средствах Заказчика или программно-технических средствах сети Интернет;

7.2.3. вследствие несоблюдения Заказчиком конфиденциальности своих учетных данных и (или) иной информации ограниченного распространения, а равно вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к информационной системе (ресурсам) Заказчика;

7.2.4. вследствие обстоятельств, вызванных предоставлением со стороны Заказчика недостоверных и (или) недействительных сведений (в том числе документов или иных материалов);

7.2.5. вследствие обстоятельств, вызванных действиями и (или) бездействием компетентных государственных органов, и оказывающих влияние на порядок и сроки оказания услуг.

7.3. Исполнитель не несет ответственности за содержание данных Заказчика, а равно не дает каких-либо явных или неявных гарантий (в том числе гарантий соблюдения прав или пригодности для конкретных целей) на любую информацию, товары, работы (услуги), размещаемые, распространяемые, предлагаемые Заказчиком и (или) третьими лицами в рамках оказываемых ему Услуг.

7.4. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за возможные нарушения любых прав на объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, норм законодательства, связанных с фактом размещения данных Заказчика на информационно-технических ресурсах Исполнителя.

7.5. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность за любые действия, предпринятые им в процессе использования сети Интернет, информационно-технических ресурсов или Услуг Исполнителя, а также за последствия таких действий.

7.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика полного возмещения убытков, понесенных Исполнителем в связи с нарушением Заказчиком требований подп. 4.3.3 п. 4.3 Договора.

7.7. За неоплату, несвоевременную оплату Услуг Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости неоплаченных (несвоеременно оплаченных) Услуг за каждый день просрочки, но не более 20% (двадцати процентов) стоимости неоплаченных (несвоеременно оплаченных) Услуг. Оплата пени осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

7.8. Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации любого реального и документально подтвержденного ущерба, возникшего у Заказчика в результате или как следствие оказываемых Исполнителем Услуг, когда указанный ущерб возник в результате или как следствие недобросовестных действий Исполнителя или преднамеренного нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору.

8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. В рамках исполнения Договора Заказчик и Исполнитель обязуются принимать необходимые и достаточные меры по защите персональных данных, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь.

8.2. В рамках оказания Услуг, предусмотренных Договором, Заказчик и Исполнитель являются, соответственно, Оператором и Уполномоченным лицом в смысле значений, указанных в Законе Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-3 «О защите персональных данных». Исполнитель осуществляет обработку персональных данных, полученных от Заказчика в рамках оказания Услуг, в соответствии с условиями Соглашения об обработке персональных данных (Приложение к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если таковое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона Договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить всеми доступными способами, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения обязательств по Договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, пожары, забастовки, война, а также действия и события, находящиеся вне контроля воли Сторон.

9.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали данные обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую Сторону, указав предполагаемую их продолжительность и время прекращения. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующими документами уполномоченных организаций.

9.4. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

10. ИЗВЕЩЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОРЯДОК ГЕНЕРАЦИИ И ВЫДАЧИ РЕКВИЗИТОВ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА

10.1. Стороны определили, что безоговорочно признают юридическую силу текстов документов и переписки, полученных на адреса электронной почты, указанные в подп. 15.1.1 п. 15.1 Договора, – для Исполнителя; на контактный адрес электронной почты, указанный в подп. 15.1.2 п. 15.1 Договора, и в Личном кабинете в качестве основного – для Заказчика, и подписанных с помощью факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, наравне с документами, исполненными в простой письменной форме на бумажном носителе, за исключением случаев, когда оформление документов на бумажном носителе является обязательным в силу требований законодательства или Договора.

В случае невозможности связаться с Заказчиком по контактам, указанным в Личном кабинете, Исполнитель может связываться с Заказчиком с использованием адресов электронной почты и номеров телефонов (посредством звонков, SMS и Viber-сообщений):

указанных в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

размещенных в открытом доступе на информационных ресурсах (сайтах), используемых Заказчиком;

предоставленных Заказчиком для коммуникации с ним Исполнителя и не внесенных Заказчиком в Личный кабинет.

Исполнитель также может дополнительно направлять Акты и ссылки на счета Заказчику на номера телефонов (посредством SMS и Viber-сообщений), указанные в его Личном кабинете либо представленные Заказчиком для коммуникации с ним Исполнителя и не внесенные Заказчиком в Личный кабинет.

10.2. Стороны обязаны своевременно проверять корреспонденцию, поступающую на их адреса электронной почты, указанные в п. 10.1 Договора. Все риски, связанные с наступлением неблагоприятных последствий вследствие несоблюдения требований настоящего пункта, несет Сторона, допустившая такое нарушение.

10.3. Электронный обмен информацией, которая является конфиденциальной и (или) относится к коммерческой тайне, осуществляется уполномоченными представителями Сторон посредством пересылки такой информации в зашифрованном виде (в зашифрованном архиве) в рамках функционала электронной почты и лишь при условии сообщения принимающей Стороне атрибутов доступа (пароля) к зашифрованному архиву способом, отличным от способа ее направления, а именно: посредством телефонной, сотовой связи, SMS, системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (далее – СМДО) или заказной корреспонденции.

10.4. В рамках реализации требований по исключению несанкционированного доступа (несанкционированных действий) с Данными Заказчика и (или) информационно-техническими ресурсами Исполнителя последний осуществляет генерацию и выдачу Реквизитов удаленного доступа Заказчику.

10.5. Порядок генерации Реквизитов удаленного доступа определяется Исполнителем самостоятельно. Выдача Реквизитов удаленного доступа осуществляется:

- 1) Исполнителем – в целях реализации доступа к информационно-техническим ресурсам, а также обеспечения информационной безопасности Данных Заказчика и (или) информационно-технических ресурсов Исполнителя согласно подп. 4.3.8 п. 4.3 Договора;
- 2) по инициативе Заказчика в порядке, определенном п. 10.7 Договора.

10.6. Исполнитель выдает логин и пароль Заказчику посредством:

- 1) документа, подготовленного в простой письменной форме на бумажном носителе, направляемого Заказчику посредством заказной корреспонденции (в светонепроницаемом запечатанном конверте);
- 2) документа в электронном виде, направляемого Заказчику в рамках функциональных возможностей СМДО, либо электронной почты (на адрес контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам), с соблюдением требований, установленных п. 10.3 Договора.

В случае необходимости передачи технической информации, обеспечивающей доступ к информационно-техническим ресурсам Исполнителя, и (или) ключей-SSH их направление Заказчику реализуется в зашифрованном виде (в зашифрованном архиве) посредством функционала электронной почты и лишь при условии сообщения Заказчику атрибутов доступа (пароля) к зашифрованному архиву способом, отличным от способа их направления, а именно: посредством телефонной, сотовой связи, SMS, СМДО или заказной корреспонденции.

10.7. Выдача Реквизитов удаленного доступа по инициативе Заказчика осуществляется в рамках подаваемой им заявки, которая может быть подготовлена:

- 1) в простой письменной форме на бумажном носителе. В указанном случае заявка направляется посредством заказной корреспонденции согласно реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 16 Договора.
- 2) в электронном виде. В указанном случае заявка направляется посредством СМДО либо электронной почты (с адреса электронной почты контактного лица, назначенного для взаимодействия по техническим вопросам, на адрес электронной почты Исполнителя, support@hoster.by).

10.8. При получении Реквизитов удаленного доступа Заказчик обязуется обеспечить их конфиденциальность и безопасность, а именно:

- 1) реализовать меры, согласно которым Реквизиты удаленного доступа будут предоставлены исключительно уполномоченным на их получения лицам;
- 2) обеспечить хранение переданных Реквизитов удаленного доступа до минования надобности с обеспечением режима конфиденциальности;
- 3) по минованию надобности в хранении Реквизитов удаленного доступа (их применения для авторизованного доступа к информационно-техническим ресурсам Исполнителя) применить средства и методы, обеспечивающие гарантированное удаление (уничтожение) документов, содержащих Реквизиты удаленного доступа.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока оказания Услуг, определенного в п. 2.2 Договора, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения Сторонами.

11.2. Договор может быть расторгнут при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов:

- 11.2.1. в любое время по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде дополнительного письменного соглашения, составленного на бумажном носителе;
- 11.2.2. в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Исполнителя согласно подп. 4.2.2 п. 4.2 Договора;
- 11.2.3. в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика согласно подп. 4.4.5 п. 4.4 Договора;
- 11.2.4. в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора предварительно уведомив об этом другую Сторону в срок не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами и вытекающие из Договора, либо связанные с ним подлежат разрешению в примирительном порядке путем проведения переговоров. Языком любой процедуры разрешения споров или любого разбирательства будет являться русский. Применимое право – право Республики Беларусь.

12.2. В случае возникновения у Заказчика замечаний по оказанным Услугам он в порядке, установленном п. 6.2 Договора, обязан предъявить Исполнителю соответствующую письменную претензию, в которой описывается характер замечаний. Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней рассмотреть предъявленные Заказчиком претензии и, в случае их обоснованности, согласовать с Заказчиком сроки устранения предъявленных претензий. Если Сторонам, не удастся согласовать сроки устранения предъявленных претензий, такие претензии должны быть устранены в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления такой претензии.

12.3. В случае если Сторонам не удастся разрешить все спорные вопросы в порядке, установленном п. 12.2 Договора, все споры, возникающие из Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, исполнением, недействительностью подлежат разрешению в судебном порядке в Экономическом суде города Минска.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь о противодействии коррупции (далее – антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований и не допускать любое стимулирование работников и контрагентов другой Стороны, а также любых должностных лиц и других лиц, которые имеют прямое и/или косвенное отношение к исполнению Договора.

13.2. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий антикоррупционной оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений, а именно – в случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Договор заключен на русском языке, в простой письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Изменения и (или) дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон дополнительным соглашением, заключенным в простой письменной форме.

14.3. В случае, если какое-либо положение Договора будет признано недействительным или подлежащим применению по решению суда или иного компетентного органа, это не влечет недействительность Договора в целом и (или) остальных положений Договора.

15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1. Стороны подтверждают, что переговоры по вопросам исполнения Договора будут проводиться с использованием следующих контактных данных:

15.1.1. со стороны Исполнителя:

Контактный адрес электронной почты	info@hoster.by
Контактное лицо для взаимодействия по техническим вопросам (email)	support@hoster.by

15.1.2. со стороны Заказчика:

Контактный адрес электронной почты	it@minskhleby.by
Контактное лицо для взаимодействия по техническим вопросам (ФИО, телефон и email)	Ноздрин-Плотницкий Максим Начальник отдела, ТЭРиОВТ +375447704717, it@minskhleby.by
IP-адреса, с которых будет осуществляться администрирование системы (ресурса)	80.94.229.155
URL закрытой части ресурса, используемой для администрирования системы (ресурса) (при наличии)	80.94.229.155

15.2. При изменении контактных данных каждая из Сторон обязуется письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) рабочих дней.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "Надежные программы"
УНП 100160363
220006, г. Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, 4 этаж
тел./факс (017) 239-57-02/
e-mail: info@hoster.by
e-mail (по техническим вопросам): support@hoster.by
р/с BY38ALFA30122600650080270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIC
ALFABY2X

Начальник отдела сопровождения клиентов

_____/Е.В. Жданок

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное производственное унитарное предприятие
"МИНСКХЛЕБПРОМ"
220004, -, г. Минск, ул. Раковская, 30, -
тел. +375447704717
р/с (IBAN) BY57BAPB301223005001700000000
в ОАО 'БЕЛАГРОПРОМБАНК', БИК (BIC): BAPBKY2X
УНП 100056428

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

_____/А.А. Люторевич

М.П.



Войтехова О.И. 14.07.25 *Евгений Ноздрин*

к Договору возмездного оказания услуг защищенного хостинга
электронной почты государственным органам и организациям от
12.08.2025 г №14-262274-25

Соглашение об обработке персональных данных (DPA)

(далее – Соглашение)

1. Общие положения

1.1. Исполнитель по поручению, а также в интересах Заказчика обрабатывает персональные данные, полученные от Заказчика в рамках оказания услуг, предусмотренных Договором, посредством совершения с персональными данными следующих действий:

1.1.1. хранение на информационно-технических ресурсах Исполнителя электронных сообщений, содержащих персональные данные, получаемых и отправляемых Заказчиком в рамках оказания услуг, предусмотренных Договором (далее – Данные), а также резервных копий таких Данных;

1.1.2. доступ к Данным, а также их использование в целях устранения по заявкам Заказчика инцидентов, влияющих на стабильность и безопасность работы информационно-технических ресурсов, а также возможность использования Заказчиком услуг, оказываемых в рамках Договора;

1.1.3. удаление хранимых на информационно-технических ресурсах Исполнителя Данных, а также резервных копий таких Данных в связи с полным исполнением сторонами обязательств по Договору либо его расторжением, если Заказчик самостоятельно не удалил такие Данные.

1.2. Целью обработки персональных данных в рамках исполнения условий настоящего Соглашения является обеспечение функционирования у Заказчика системы хранения, управления, приёма и отправки электронных сообщений по технологии электронная почта в порядке и на условиях, определенных Договором.

1.3. Термины, используемые в Соглашении, употребляются в значениях, используемых в Законе Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных» (далее – Закон о защите персональных данных), Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», иных актах законодательства в области защиты персональных данных.

1.4. При обработке персональных данных в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения Заказчик выступает в качестве Оператора, а Исполнитель – в качестве Уполномоченного лица.

1.5. Уполномоченное лицо, за исключением случаев, указанных в пункте 1.1 Соглашения, не имеет доступа к персональным данным, размещаемым Оператором на информационно-технических ресурсах Уполномоченного лица, и не предоставляет их третьим лицам без наличия правового основания, предусмотренного законодательством Республики Беларусь.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Оператор имеет право:

2.1.1. давать указания Уполномоченному лицу по обработке персональных данных в рамках цели обработки, указанной в пункте 1.2 Соглашения;

2.1.2. запрашивать у Уполномоченного лица информацию, касающуюся обработки персональных данных в рамках Договора и Соглашения, в том числе информацию, подтверждающую принятие Уполномоченным лицом мер по обеспечению защиты персональных данных, предусмотренных пунктом 3.2 Соглашения. Соответствующая информация подлежит представлению в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса;

2.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.2. Оператор обязуется:

2.2.1. своевременно предоставлять Уполномоченному лицу информацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения;

2.2.2. обеспечить в период действия Договора наличие согласий субъектов персональных данных на обработку персональных данных (в том числе на передачу их Уполномоченному лицу) или иного правового основания для обработки Уполномоченным лицом передаваемых персональных данных. В случае отсутствия (отпадения) правовых оснований для обработки персональных данных оперативно информировать об этом Уполномоченное лицо и принять меры по прекращению обработки персональных данных соответствующих субъектов;

2.2.3. самостоятельно определять категории персональных данных, размещаемых на информационно-технических ресурсах Исполнителя;

2.2.4. в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению принятых на себя обязательств по Соглашению, незамедлительно сообщить об этом Уполномоченному лицу;

2.2.5. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.3. Уполномоченное лицо имеет право:

2.3.1. запрашивать у Оператора информацию, необходимую для исполнения Соглашения;

2.3.2. при поступлении к нему заявлений субъектов персональных данных относительно обработки персональных данных, размещаемых Оператором на информационно-технических ресурсах Уполномоченного лица, уведомлять заявителей о необходимости обращаться с соответствующими заявлениями к Оператору;

2.3.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Уполномоченное лицо обязуется:

2.4.1. осуществлять обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Соглашением и законодательством Республики Беларусь, не использовать персональные данные, обрабатываемые в рамках Договора и Соглашения, для своих собственных целей;

2.4.2. выполнять поручения Оператора об обработке персональных данных в рамках цели обработки, указанной в пункте 1.2 Соглашения;

2.4.3. реализовать предусмотренные в пункте 3.2 Соглашения меры по обеспечению защиты персональных данных;

2.4.4. предоставлять Оператору информацию, подтверждающую принятие Уполномоченным лицом мер по обеспечению защиты персональных данных, предусмотренных пунктом 3.2 Соглашения. Соответствующая информация подлежит представлению в течение 3

(трех) рабочих дней со дня поступления запроса;

2.4.5. информировать Оператора о нарушениях систем защиты персональных данных в порядке, предусмотренном разделом 6 Соглашения;

2.4.6. оказывать разумное содействие Оператору при осуществлении субъектами персональных данных прав, предусмотренных статьями 10-13, 15 Закона о защите персональных данных;

2.4.7. прекратить обработку и удалить персональные данные в порядке, предусмотренном разделом 7 Соглашения;

2.4.8. осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

3. Меры по защите персональных данных, принимаемые Уполномоченным лицом

3.1. Уполномоченное лицо принимает правовые, организационные и технические меры по обеспечению защиты персональных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, а также от неправомерных действий в отношении персональных данных.

3.2. Для защиты персональных данных Уполномоченное лицо в обязательном порядке принимает следующие меры:

3.2.1. назначение лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля за обработкой персональных данных;

3.2.2. разработка и утверждение документов, определяющих Политику Уполномоченного лица в отношении обработки персональных данных, обеспечение неограниченного доступа, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, к таким документам;

3.2.3. разработка и утверждение порядка доступа к персональным данным, в том числе обрабатываемым в информационном ресурсе (системе) Уполномоченного лица;

3.2.4. разработка реестра обработки персональных данных с указанием срока хранения обрабатываемых персональных данных;

3.2.5. ознакомление работников Уполномоченного лица и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных под контролем Уполномоченного лица, с положениями законодательства Республики Беларусь о персональных данных, в том числе с требованиями по защите персональных данных, документами, определяющими политику Уполномоченного лица в отношении обработки персональных данных;

3.2.6. обучение работников Уполномоченного лица и иных лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных под контролем Уполномоченного лица в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

3.2.7. осуществление технической и криптографической защиты персональных данных в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов (систем), содержащих персональные данные;

3.2.8. установление и поддержание в актуальном состоянии перечня информационных систем (ресурсов), содержащих персональные данные, владельцем которых является Уполномоченное лицо, с указанием категорий персональных данных, подлежащих включению в такие системы (ресурсы);

3.2.9. установление и поддержание в актуальном состоянии перечня уполномоченных лиц, если обработка персональных данных осуществляется уполномоченными лицами.

4. Конфиденциальность персональных данных

4.1. Уполномоченное лицо предоставляет доступ к персональным данным, обрабатываемым по поручению Оператора, только тем работникам, которым он необходим для выполнения трудовых обязанностей в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения.

4.2. В случае изменения круга лиц, обрабатывающих персональные данные, их права доступа к персональным данным отзываются (прекращаются) не позднее чем в последний день выполнения ими задач, для которых им необходим доступ к персональным данным, обрабатываемым Уполномоченным лицом по поручению Оператора, а в случае прекращения трудовых отношений работника Уполномоченного лица – не позднее чем в последний день его работы.

4.3. Уполномоченное лицо не может предоставлять персональные данные, обрабатываемые в рамках Договора и Соглашения, без наличия правового основания, предусмотренного законодательством Республики Беларусь.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Беларусь.

5.2. Ответственность перед субъектом персональных данных за действия Уполномоченного лица по обработке персональных данных в рамках Договора и Соглашения несет Оператор. Уполномоченное лицо несет ответственность перед Оператором.

5.3. В рамках ответственности перед государственными органами (организациями) каждая из Сторон ответственна за собственные действия.

6. Уведомление о нарушении системы защиты персональных данных

6.1. При обнаружении нарушения систем защиты персональных данных, Уполномоченное лицо должно сообщить об этом Оператору без неоправданной задержки.

6.2. Уполномоченное лицо обязуется оказывать разумное содействие Оператору в подготовке уведомления Национальному центру защиты персональных данных Республики Беларусь в соответствии со статьей 16 Закона о защите персональных данных и нормами приказа Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь от 15 ноября 2021 г. № 13 «Об уведомлении о нарушениях систем защиты персональных данных».

7. Прекращение обработки и удаление персональных данных

7.1. Уполномоченное лицо прекращает обработку персональных данных и удаляет хранимые в рамках исполнения условий Договора Данные (их резервные копии) в случае полного исполнения сторонами обязательств по Договору либо его расторжения, если соответствующие Данные не удалены самим Оператором.

7.2. Прекращение обработки и удаление персональных данных, согласно пункту 7.1 Соглашения, осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении периода для восстановления Данных продолжительностью до 30 (тридцати) календарных дней.

7.3. Уполномоченное лицо по запросу Оператора предоставляет ему акты удаления, подтверждающие факт удаления персональных данных.

**8. Содействие в реализации прав, связанных
с обработкой персональных данных**

8.1. Оператор вправе обратиться за содействием в реализации своих прав по вопросам, связанным с обработкой персональных данных в рамках Договора и Соглашения, к Уполномоченному лицу, направив электронное письмо на почту dro@hoster.by либо письмо в простой письменной форме по адресу: 220006, г. Минск, ул. Аранская, д. 8, блок 1, 4 этаж.

Уполномоченное лицо:

ООО "Надежные программы"

Начальник отдела сопровождения клиентов

_____ /Е.В. Жданок

М.П.

Оператор:

Коммунальное производственное унитарное предприятие
"МИНСКХЛЕБПРОМ"

Первый заместитель генерального директора - главный инженер

_____ /А.А. Люторевич

М.П.



Александр Люторевич